

ถึง ๑๑ นาฬิกา โดยมีหมายเหตุเตือนไว้ท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยว่าจะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคาข้างต้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาในเวลา ๑๑.๐๘ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาไป ๘ นาที เนื่องจากรถยนต์ของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชน โดยได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และให้ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการยึดหลักประกันซองดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกันทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินหลักประกันซองดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งผู้แทนไปเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประมูลจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว ๗๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท มีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมผูกพันตนตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยการยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำหนังสือค้ำประกันมาวางเป็นหลักประกันซองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณียอมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นแล้ว และโดยที่ข้อกำหนดในประกาศประมูลจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล กล่าวคือ ได้มาซึ่งสัญญาตามสัญญาจ้างพิพาท สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ

เมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องไม่ถอนตัวออกจากการประมูล และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน หรือผู้แทนมาลงทะเบียนไม่ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด



หรือไม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ รวมทั้งข้อความที่ระบุเงื่อนไขในหมายเหตุท้ายแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการเสนอราคาว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันของ ก็มีลักษณะเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า จะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติดิตข้อสัญญาทางปกครองประการดังกล่าว และโดยที่สัญญาที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางปกครองให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางปกครองหรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควรนั้น มีเจตนารมณ์หรือความประสงค์เช่นเดียวกันกับสัญญาที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางแพ่งให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางแพ่ง หรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควร กล่าวคือ เป็นทั้งบทกำหนดโทษที่จะลงแก่ลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่เจ้าหนี้อันเนื่องจากการที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ หนี้ ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ มาใช้บังคับกับสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะใช้เงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาไป ๘ นาที กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้าง ปัญหาที่ต้องพิจารณาคงมีแต่เพียงว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเช่นนี้ เป็นเพราะพฤติการณ์อันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวเห็นว่า ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นสภาพการจราจรบริเวณถนนประชาชื่นซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปบริษัทผู้ดำเนินการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้เป็นอย่างดีว่าเป็นเส้นทางที่มีรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก การเดินทางจากที่ทำการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปยังบริษัทดังกล่าวจึงต้องใช้เวลาานพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ยิ่งต้องใช้เวลาานขึ้นไปอีก ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



จึงชอบที่จะออกเดินทางแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้สามารถไปถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันเวลาเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเสนอราคา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มออกเดินทางจากภูมิลำเนาเมื่อเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา และรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางประสบอุบัติเหตุบนถนนประชาชน ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการของผู้ฟ้องคดีเมื่อเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา โดยปรากฏจากหลักฐานของบริษัทประกันภัยว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้เวลารอตัวแทนบริษัทประกันภัยอยู่จนถึงเวลาประมาณ ๑๐.๔๐ นาฬิกา จึงเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่เสนอราคาได้อีกครั้ง กรณีจึงไม่อาจจะถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง ที่ไม่ได้วางแผนในการเดินทางมาลงทะเบียน ทั้งที่ทราบหากมาไม่ทันกำหนดเวลาจะถูกยึดหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ตามหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อเป็นหลักประกันของนั้น คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินเริ่มต้นการประมูลตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่การประกวดราคาครั้งนี้มีผู้เข้าเสนอราคารวมสี่ราย โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคา ๕,๓๔๕,๕๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินเริ่มต้น ๔,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘๔ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ก็คงได้รับความเสียหายไม่มากนัก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เองก็ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาเนื่องจากผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาไม่ทันกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเพียง ๘ นาทีเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่าเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว สมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลง โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕๓,๗๓๐ บาท

ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบการยึดหลักประกันของและให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ไปชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเงินไปชำระภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอในส่วนของการดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน ๕๓,๗๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้จำนวน ๕๓,๗๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค้ำหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๕๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๙๕๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญาจ้างช่วงกับผู้รับจ้างช่วงที่ส่วนราชการคู่สัญญาอนุญาตให้รับช่วงงานได้ แต่ผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างช่วง เมื่อสัญญาจ้างช่วงไม่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงต้องผูกพันทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ทำไว้กับส่วนราชการ การที่ผู้รับจ้างซึ่งทราบว่าผู้รับจ้างช่วงไม่อาจเข้าทำงานตามสัญญาจ้างช่วงได้ แต่ก็ยังไม่เข้าทำงานตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาให้แล้วเสร็จ และไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ตามที่ส่วนราชการคู่สัญญาให้โอกาส จึงถือเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้รับจ้างดังกล่าวต้องตกเป็นผู้ทำงานด้วย



สรุปข้อเท็จจริง

การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาอุทธรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างจำนวน ๕ ครั้ง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขยายเวลาทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๓๓๗ วัน อายุสัญญาจึงครบกำหนดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงให้บริษัท อ. ทำงานที่เหลือตามสัญญา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำงานตามสัญญาจ้างช่วง ผู้รับจ้างช่วงยังไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามกำหนดเวลาในสัญญาโดยด่วน อีกทั้ง ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างช่วงเพื่อเร่งรัดการทำงานด้วย แต่ผู้รับจ้างช่วง ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนสัญญาจ้างช่วงอีกครั้งหนึ่ง โดยประสงค์ให้มีการเลิกสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากขณะลงนามทำสัญญาจ้างช่วง กรรมการผู้จัดการของผู้รับจ้างช่วงมีอาการป่วย จึงไม่ได้ตรวจสอบและพิจารณาข้อสัญญาอย่างถี่ถ้วนว่ามีระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่าขาดบุคลากรในการก่อสร้าง หากเข้าทำงานแล้วเกรงว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้มาประชุมชี้แจงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วงมาร่วมประชุมด้วย ผลการประชุมสรุปว่ากรรมการผู้จัดการของผู้รับจ้างช่วงได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยยินยอมสละสิทธิการรับโอนสิทธิรับเงินค่าจ้างเหมาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเงินหมุนเวียนต่อไป ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นด้วยและจะนำเสนอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งตอบกลับว่า ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างช่วงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เลิกจ้างคนงานทั้งหมดเพื่อให้ไปประกอบอาชีพอื่น อีกทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างได้จำหน่ายจ่ายแจกไปเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ว่าผู้รับจ้างช่วงจะไม่เข้าทำงาน เพราะได้ให้การรับรองว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการทำงานอีกครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า คณะกรรมการพิจารณาผู้รับจ้างที่เข้าข่ายเป็นผู้ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามคำสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง

ให้เป็นผู้ทำงานดังกล่าวแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาจ้างช่วง อีกทั้ง สัญญาจ้างช่วงมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลุดพ้นความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างพิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงต้องผูกพันทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาดังที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาออกไป ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เร่งรัดและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เข้าดำเนินการตามสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จ แม้จะอ้างว่าได้เลิกจ้างคนงานทั้งหมด และได้จำหน่ายจ่ายแจกเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้ว เป็นส่วนใหญ่ แต่กรณีดังกล่าวมิใช่เหตุที่จะนำมากล่าวอ้างได้ และเมื่อได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงเหตุผลก่อนจะมีคำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้มีการชี้แจงแต่ประการใด จึงถือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม^{๔๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตกเป็นผู้ทำงานด้วยโดยผลของข้อ ๑๔๕ ฉ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

^{๔๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้จ้าง

๒. ผู้รับจ้าง

(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น

๓. ผู้จ้าง

๔. ผู้รับจ้าง

ให้หัวหน้าส่วนราชการทำรายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว

๕. ผู้จ้าง

๖. ผู้รับจ้าง



ตกเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง และวรรคสาม ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ทำงานด้วยตามข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง^{๔๒} ของระเบียบฉบับเดียวกัน จึงชอบแล้ว

นอกจากนี้ การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ นั้น ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ได้กำหนดถึงเหตุแห่งกรณีที่อาจออกคำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ส่วนวรรคสองได้กำหนดว่าบุคคลใดบ้างที่อาจถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ ดังนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งในคดีนี้ คู่สัญญา คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ คือ บริษัท อ. ดังนั้น ทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท อ. ก็อาจถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ กรณีจึงมิใช่หมายความว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า เมื่อสัญญายกเลิกแล้ว การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า แม้ขณะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานจะได้ยกเลิกสัญญาแล้ว และการยกเลิกสัญญามีผลให้คู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อกันก็ตาม แต่ในขณะที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีฐานะเป็นคู่สัญญา และการมีคำสั่งว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำงานมิใช่การดำเนินการตามสัญญา แต่เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสองและวรรคสาม ในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง ในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่การใช้สิทธิตามสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๕)

^{๔๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย



การสั่งลงโทษผู้ทำงานเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่มุ่งจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทำการผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงโดยไม่ยอมไปทำสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือสมยอมกันในการเข้าเสนอราคา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเอกชนผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างทราบ กรณีย่อมถือได้ว่าเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เอกชนผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์โคก โดยสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างและไม่ได้แจ้งสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกจึงมีหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง และบอกเลิกสัญญาจ้าง และได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่ามีความผิดพลาดในการเสนอราคา และยินยอมรับผิดชำระค่าปรับตามสัญญา รวมทั้งจะรีบขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว แต่คณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นควรมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกจึงไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เป็นผู้ทำงานจนล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานจ้างมาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การสั่งลงโทษผู้ทำงานเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่มุ่งจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทำการผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงโดยไม่ยอมไปทำสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณ์ไม่สุจริตหรือสมยอมกันในการเข้าเสนอราคาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผ่านอำเภอและจังหวัดเพื่อเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด หรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นผู้ทำงาน เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้นั้นเป็นผู้ทำงานแล้ว ให้รีบส่งชื่อผู้นั้นไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งเวียน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ประกอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๒๒๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กรณีพิจารณาโทษผู้ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดี ไม่เข้าทำงานที่รับจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกทราบ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งเนื่องจาก ราคาวัดสุกก่อสร้างเริ่มคงที่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกกลับบอกเลิกสัญญา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียินยอมชดเชยค่าเสียหายในทางแพ่ง เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดี ผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญา และการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหรือค่าปรับเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะใช้สิทธิตามสัญญา ในการหักเงินดังกล่าวออกจากค่าจ้าง เงินประกันผลงาน และบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ยินยอมชดเชยค่าเสียหาย รวมทั้งไม่ยินยอม ให้รับหลักประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกก็ยังมิมีสิทธิตามกฎหมาย และตามสัญญาที่จะเรียกร้องเอาจากผู้ฟ้องคดีได้อยู่ดี ประกอบกับการยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และยินยอมให้รับหลักประกันสัญญากับเงื่อนไขในการลงโทษผู้ทำงานเป็นคนละกรณีกัน แม้ผู้รับจ้างจะยินยอมชดเชยค่าเสียหายรวมทั้งค่าปรับแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิฝ่ายผู้ว่าจ้าง ที่จะเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้คู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นผู้ทำงานได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่จะสามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปนั้น เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการลงโทษผู้ทำงานไว้ว่าจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด จึงถือได้ว่าการออกคำสั่งลงโทษผู้ทำงานไม่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และไม่อาจนำเรื่องอายุความตามหลักกฎหมายทั่วไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๗)



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

๑) การชำระเงินรายได้จากการโฆษณาตามสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์

เมื่อสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับเอกชนผู้ผลิตรายการ เพื่อผลิตรายการข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า การจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจะได้รับส่วนลดทางการค้าหรือไม่ ในอัตราใด จึงเป็นเรื่องที่คู่สัญญาจะต้องตกลงกันเป็นกรณีไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ผลิตรายการทำการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญามาโดยตลอด และได้ส่งเพียงใบคิวโฆษณาให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ของทางสถานี โดยไม่มีหนังสือขอซื้อเวลาและขอส่วนลดทางการค้าไปยังสำนักการตลาดของทางสถานีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งที่เคยทำหนังสือขอซื้อเวลาและขอส่วนลดทางการค้าดังกล่าวมาแล้ว เมื่อใบคิวโฆษณาข้างต้นเป็นเพียงเอกสารที่แสดงรายการและเวลาโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้มีลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบ จึงไม่อาจถือเป็นหนังสือหรือเอกสารการซื้อเวลาโฆษณาเพื่อขอส่วนลดทางการค้าได้อีกทั้ง เมื่อบริษัท อสมทฯ ตรวจสอบพบกรณีดังกล่าวและมีหนังสือเรียกให้ชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลา ผู้ผลิตรายการก็ได้ชำระเต็มจำนวนโดยไม่ได้โต้แย้งเรื่องส่วนลดทางการค้าในขณะนั้น ซึ่งหากผู้ผลิตรายการเห็นว่าตนมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับส่วนลดทางการค้า ก็สามารถที่จะชำระเงินโดยหักส่วนลดทางการค้าไว้ได้



และปล่อยให้บริษัท อสมทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป การที่ผู้ผลิตรายการชำระเงินไปเต็มจำนวนยอมแสดงให้เห็นว่าไม่ติดใจในส่วนลดทางการค้า ดังนั้น การที่บริษัท อสมทฯ ไม่ได้หักส่วนลดค่าโฆษณาที่เกินเวลาให้ผู้ผลิตรายการ จึงไม่เป็นการผิดสัญญา และไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าส่วนลดทางการค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ผลิตรายการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ แม้ตามสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ดังกล่าว จะกำหนดให้มีการแบ่งเวลาโฆษณาระหว่างคู่สัญญาในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน แบบ Time Sharing คือ ๕๐ : ๕๐ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวหมายถึงการที่บริษัท อสมทฯ ตกลงให้ผู้ผลิตรายการผลิตรายการเพื่อออกอากาศโดยไม่ต้องชำระค่าเช่าเวลา โดยมีข้อตกลงแบ่งเวลาให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาที่เท่าเทียมกัน โดยแต่ละฝ่ายจะจำหน่ายในราคาใดก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งสามารถจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาได้ โดยจะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ไม่ได้หมายความว่ากรณีที่บริษัท อสมทฯ มีการจำหน่ายโฆษณาเกินเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกินให้แก่ผู้ผลิตรายการด้วย เนื่องจากไม่ได้มีข้อสัญญากำหนดไว้ อีกทั้ง บริษัท อสมทฯ เป็นเจ้าของสถานีและเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศ กรณีดังกล่าวถือเป็นการใช้เวลาออกอากาศของบริษัท อสมทฯ เอง ประกอบกับการจำหน่ายโฆษณาเกินเวลาของบริษัท อสมทฯ ไม่ได้กระทบกับเวลาที่ผู้ผลิตรายการได้รับสิทธิตามสัญญา คงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการเวลาของบริษัท อสมทฯ เองเท่านั้น กรณีจึงไม่ใช้การล้ำเข้าไปในเวลาโฆษณาของผู้ผลิตรายการ บริษัท อสมทฯ จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ผลิตรายการ

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีสถานะเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์กับบริษัท ร. (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อผลิตรายการคุยคุ้ยข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ (โมเดิร์นไนน์ทีวีในขณะนั้น) โดยผู้ฟ้องคดีตกลงร่วมดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีทำการแพร่ภาพออกอากาศรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา รวมครั้งละ ๕๕ นาที (รวมเวลาโฆษณา) ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์และทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว



โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ สำหรับรายการคู้ยู่ขาว ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาร่วมดำเนินการ รายการโทรทัศน์อีกฉบับหนึ่ง ทำการแพร่ภาพออกอากาศรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา รวมครั้งละ ๓๐ นาที (รวมเวลาโฆษณา) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์และทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว เช่นเดียวกับสัญญาฉบับแรก โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งนี้ สัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ทุกสัญญามีข้อกำหนดไว้ทำนองเดียวกันว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกินที่ออกอากาศรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในอัตรา นาทีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกิน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๘ ในอัตรานาทีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ในอัตรานาทีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้โฆษณาเกินเวลา ตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งขอซื้อเวลาโฆษณาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงิน ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าซื้อเวลาโฆษณาดังกล่าวโดยหักส่วนลด ทางการค้าร้อยละ ๓๐ ออก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลด ทางการค้าได้ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณา ที่ตกหล่นเพิ่มเติมของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้หักส่วนลด ทางการค้า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งเพื่อขอให้ชำระค่าส่วนลดของค่าโฆษณาส่วนเกินของเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีให้ส่วนลดทางการค้าไปโดยผิดพลาดเป็นเงิน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระโดยเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าโฆษณาส่วนเกินโดยไม่หักส่วนลด ทางการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพราะตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึง วันสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการคู้ยู่ขาวทั้งสองรายการ ทุกขั้นตอน และก่อนออกอากาศในแต่ละวัน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ขอโฆษณา โดยการส่งใบคิวโฆษณาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการออกอากาศต่อไป อีกทั้ง ในใบคิวโฆษณา ของผู้ฟ้องคดียังได้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ชื่อชุดโฆษณา และจำนวนเวลาไว้อย่างชัดเจน หากใบคิวโฆษณาของผู้ฟ้องคดีมีรายการโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลา ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ได้แจ้งความประสงค์ขอโฆษณาเกินเวลาต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่จะต้องคำนวณค่าโฆษณาพร้อมหักส่วนลดทางการค้าเพื่อที่จะเรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีต่อไป ซึ่งการส่งใบคิวโฆษณาดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยโต้แย้งหรือทักท้วงการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อตกลงหรือตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ประการใด จึงเป็นการยอมรับโดยปริยาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๙,๐๓๕,๒๖๗.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๖,๔๘๘,๔๙๖.๒๖ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕,๕๒๓,๗๖๓.๓๘ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าโฆษณาส่วนเกินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งในครั้งก่อนนั้น เป็นเพราะความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้โฆษณาเกินส่วนแบ่งตามข้อตกลงในรายการคูปองขาวทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์เป็นเงิน ๕๗,๓๑๘,๓๓๓.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๑๐,๗๙๙,๙๒๖.๕๔ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๑๑๘,๒๕๙.๘๖ บาท และรายการคูปองขาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเงิน ๑๐๘,๘๔๖,๐๓๓.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๒๐,๕๓๘,๖๓๔.๕๖ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๓๘๔,๖๖๗.๘๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๓,๐๒๖,๖๙๑.๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒๕๓,๐๒๖,๖๙๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๑๕,๑๙๙,๖๓๓.๗๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบคิวโฆษณาเกินจากส่วนแบ่งเวลาที่ได้รับในรายการคูปองขาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และรายการคูปองขาวทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๐,๐๐๐ บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ ๓๐ จำนวน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท โดยผิดพลาด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งซื้อโฆษณาส่งเกินเป็นการล่วงหน้า เช่นเดียวกับการโฆษณาส่วนเกินในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ ๓๐ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินส่วนลดจำนวน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔๙,๐๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สัญญาาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ทุกฉบับกำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ค่าโฆษณาในรายการจำหน่ายในอัตราค่าโฆษณานาที่ละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่จำหน่ายในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดังกล่าว สำหรับส่วนลดและกลยุทธ์การขาย



ให้เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีตกลงไว้กับสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ค่านึงถึงสภาวะการตลาดในขณะนั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นการตกลงกันให้ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่ายเวลาโฆษณาในอัตราที่เท่ากัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้การจำหน่ายโฆษณาตัดราคากัน ส่วนที่สัญญาตกลงให้การจำหน่ายเวลาโฆษณาสามารถมีส่วนลดได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีตกลงไว้กับสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ส่วนลดดังกล่าวย่อมหมายถึงส่วนลดกรณีที่ผู้สัญญาจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้า การพิจารณาส่วนลดจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับกรณีเวลาโฆษณานั้น ตามสัญญาข้อ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้ผู้ฟ้องคดีสามารถโฆษณาในรายการได้ครั้งละ ๕ นาที หรือ ๒ นาที ๓๐ วินาที แล้วแต่กรณี และหากผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราที่กำหนดไว้ในกรณีเช่นนี้ ย่อมทำให้เวลาออกอากาศของรายการเพิ่มมากขึ้น สัญญาข้อนี้จึงเป็นข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสถานี อันมีลักษณะเดียวกับค่าเช่าเวลาออกอากาศ จึงมิใช่การจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้าดังเช่นสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอัตราแน่นอนตายตัว ก็ย่อมหมายความว่า ผู้ฟ้องคดีต้องจำหน่ายเวลาโฆษณาในราคาที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนที่เกินกว่าอัตราค่าโฆษณาตามสัญญา ซึ่งในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาตามสัญญานี้ สัญญาตกลงให้มีส่วนลดตามนัยสัญญาข้อ ๕ วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้ส่วนลดหรือไม่ ในอัตราใด กรณีจึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะขอส่วนลดได้เท่ากับที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีในทุกกรณี การตกลงกันที่จะให้ส่วนลด จึงเป็นสาระสำคัญในการได้รับส่วนลดทางการค้าของผู้ฟ้องคดี

สำหรับวิธีปฏิบัติในการขอส่วนลดกรณีโฆษณาเกินเวลานี้ แม้ว่าสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ แต่ย่อมเห็นได้ว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี เช่นเดียวกับการจำหน่ายเวลาโฆษณาให้ลูกค้าตามสัญญาข้อ ๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็เคยขอส่วนลดในรายการของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ โดยส่งใบคิวโฆษณา ซึ่งเป็นรายละเอียดของสินค้าที่ประสงค์จะออกอากาศโฆษณาและจำนวนนาทีให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศ แล้วผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสั่งซื้อโฆษณาส่วนที่เกินเวลา และแจ้งความประสงค์ที่จะขอส่วนลดถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยปรากฏตามหนังสือดังกล่าวว่า มีการส่งทางโทรสารเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ใช้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว

ในการขอซื้อเวลาโฆษณาที่เกินกว่าเวลาตามสัญญาในกรณีของบริษัทรายอื่น แต่หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาตามสัญญาโดยตลอด โดยปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้โฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๔๐,๑๑๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ผู้ฟ้องคดีได้ขายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๙๘,๖๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีส่งเพียงใบคิวโฆษณาให้ฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือขอซื้อเวลาโฆษณาและขอส่วนลดมายังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีดังเช่นที่เคยมีหนังสือส่งมาแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การส่งใบคิวโฆษณาถือว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์จะขอโฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องคำนวณค่าโฆษณาพร้อมส่วนลดเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอซื้อโฆษณาส่วนเกินเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งความประสงค์ขอชำระหนี้โดยได้รับส่วนลดร้อยละ ๓๐ นั้น เห็นว่า ตามใบคิวโฆษณาเป็นเอกสารที่มีเพียงรายการและเวลาโฆษณา ซึ่งไม่มีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ บางฉบับเป็นการพิมพ์ บางฉบับเขียนด้วยลายมือ โดยไม่มีรายละเอียดอื่น จึงไม่อาจถือเป็นการขอซื้อโฆษณาและตกลงให้ส่วนลดได้ อีกทั้ง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีขัดกับวิธีการที่ผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติ ที่มีหนังสือสั่งซื้อโฆษณาส่วนที่เกินเวลาของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ อันเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ต่อศาลตามข้ออ้าง โดยปรากฏเพียงหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวเป็นการสรุปโฆษณาส่วนเกินของเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้ดังกล่าวโดยหักส่วนลดร้อยละ ๓๐ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมด้วย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ตั้งแต่ออกอากาศมีการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งใบคิวโฆษณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตลอดมา จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอซื้อโฆษณาของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เพียงครั้งเดียว นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือขอซื้อโฆษณาเกินเวลามายังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะชำระค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่การออกอากาศได้ผ่านพ้นมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีจึงเพิ่งมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ยอมรับและชำระเงินค่าโฆษณาเกินเวลาดังกล่าว โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม



๒๕๔๙ และลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยหักส่วนลดทางการค้าร้อยละ ๓๐ ออก และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนว่า มีการนำคิวโฆษณาของผู้ฟ้องคดีมารวมกับคิวโฆษณาของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อดำเนินการโฆษณาออกอากาศ คิดเป็นค่าโฆษณาส่วนเกินจำนวน ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลดทางการค้าให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ต่อกัน จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาส่วนเกินเพิ่มเติมเป็นเงิน ๔๑,๖๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ได้แย่งคัดค้านในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีใบแจ้งหนี้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าโฆษณาส่วนเกินของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ตกหล่นเพิ่มเติมเป็นเวลา ๑๕ วินาที เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย โดยไม่ได้หักส่วนลดทางการค้า ผู้ฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ได้แย่งคัดค้านในวันเดียวกัน กรณีจึงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ตกลงกันให้หักส่วนลดทางการค้าในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าโฆษณาส่วนที่เกินกว่าส่วนแบ่งเวลาที่กำหนดในสัญญาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดทางการค้า ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเพิก์กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ส่งหนังสือชื่อโฆษณาไปยังฝ่ายการตลาดตามหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นว่า หนังสือดังกล่าวระบุว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งคิวโฆษณา และจะต้องทำการส่งชื่อโฆษณาส่วนที่เกินเวลาตามสัญญา อันเป็นการกำชับให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอย่างถูกต้องภายหลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนมาแล้วเท่านั้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็เคยมีหนังสือส่งชื่อโฆษณาและขอส่วนลดในรายการของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าโฆษณาเกินเวลาดังกล่าวไปเต็มจำนวนโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านถึง ๒ ครั้ง ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่อาจพิจารณาส่วนลดได้ เพราะผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามสัญญา ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจในส่วนลดทางการค้าดังกล่าว เพราะหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับส่วนลดทางการค้า ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สมควรต้องชำระเงินดังกล่าว และสมควรต้องโต้แย้งการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและหรือใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล และกรณีดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินเพื่อป้องกันข้อครหาของสาธารณชนเพื่อมิให้มีข่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งจะมีผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนและการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอาจชำระเฉพาะค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาโดยไม่ชำระในส่วนที่เป็นส่วนลดทางการค้าที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังมีข้อต่อสู้อยู่ได้ ซึ่งย่อมไม่มีผลต่อความเชื่อถือของประชาชน

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่หักส่วนลดค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาให้ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการผิดสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อ ๓ ของสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ทุกฉบับ ได้กำหนดเวลาแพร่ภาพออกอากาศ ระยะเวลาออกอากาศ และระยะเวลาของเนื้อรายการ และได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาการแพร่ภาพรายการ กระทำได้โดยผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมผลิตรายการคุยคุ้ยข่าวแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) แต่ตามสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทุกฉบับไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมผลิตรายการแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) นั้น หมายถึงการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าเช่าเวลา โดยตกลงกันแบ่งเวลาให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาที่เท่าเทียมกัน แต่ตามสัญญาดังกล่าวมิได้หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องมีรายได้ที่เท่าเทียมกันหรือมีสิทธิหารายได้เพียงเท่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหาได้ เนื่องจากสิทธิในการขายเวลาโฆษณาเป็นของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะนำไปจำหน่ายในราคาเท่าใดก็ได้ เพียงแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น รายได้จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงไม่จำเป็นต้องมีจำนวนที่เท่ากัน และนอกจากการมีสิทธิหารายได้จากส่วนแบ่งเวลาที่เท่ากันดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาก็อาจตกลงกันให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีโอกาสหารายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเวลาที่ตกลงกันไว้ได้ แต่ต้องกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทุกฉบับแล้ว เห็นได้ว่า สัญญาข้อ ๓ เป็นการตกลงระยะเวลาที่แพร่ภาพออกอากาศและความยาวของเนื้อรายการ ส่วนข้อ ๖ เป็นการตกลงแบ่งเวลาโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีและตกลงกรณีผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งจะมีอัตราเท่ากับค่าโฆษณาขั้นต่ำตามสัญญาข้อ ๕ โดยเมื่อพิจารณาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาแล้ว เห็นได้ว่า เมื่อมีการตกลงแบ่งเวลาโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ในเวลาเท่ากัน เวลาที่นำเสนอเนื้อหาของรายการรวมกับโฆษณาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจำหน่าย จะเท่ากับเวลาแพร่ภาพออกอากาศ เช่น สัญญาข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดระยะเวลาแพร่ภาพออกอากาศครั้งละ ๓๐ นาที และเนื้อรายการมีความยาวไม่เกิน ๒๕ นาที สัญญาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดี



จำหน่ายเวลาโฆษณาได้ ๒ นาที ๓๐ วินาที ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิจำหน่ายเวลาโฆษณาได้ ๒ นาที ๓๐ วินาทีเช่นกัน จึงรวมเป็นเวลาแพรรูปภาพออกอากาศทั้งหมด ๓๐ นาที อันเป็นการตกลงกันให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิหาประโยชน์จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันตามแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) แต่ตามสัญญาดังกล่าวไม่ได้ห้ามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะจำหน่ายโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา เพียงแต่ข้อ ๖ ของสัญญา กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไว้ว่า หากผู้ฟ้องคดีโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราที่เท่ากับอัตราจำหน่ายเวลาโฆษณาขั้นต่ำตามข้อ ๕ วรรคแรก ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ไม่มีการกำหนดในสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าโฆษณาให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เหตุที่กำหนดเช่นนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่า เมื่อมีการใช้เวลาโฆษณาเกินกว่าส่วนแบ่งเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นย่อมเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสถานีและเจ้าของเวลาออกอากาศ การที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงเปรียบเสมือนผู้ฟ้องคดีซื้อเวลาในการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ส่วนฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็เป็นการใช้เวลาออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาดังกล่าว ซึ่งหากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิแก้ไขเวลาการแพรรูปภาพรายการตามข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญา ที่กำหนดว่าให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาการแพรรูปภาพรายการตามสัญญากระทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น แต่ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการเช่นใด ก็ย่อมมีผลกระทบเฉพาะการบริหารจัดการเวลาออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดี หรือต่อรายการที่จะออกอากาศถัดไปเท่านั้น ไม่ได้มีผลใด ๆ ต่อการออกอากาศโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาไปแล้วแต่อย่างใด และถึงแม้ในการออกอากาศบางครั้ง ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาได้น้อยกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาได้มากกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีความสามารถที่จะจำหน่ายเวลาโฆษณาได้เต็มตามเวลาที่กำหนดในสัญญา มิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเวลาโฆษณาล้ำเข้าไปในเวลาโฆษณาตามสิทธิของผู้ฟ้องคดี เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจำหน่ายค่าโฆษณาได้น้อยกว่า เท่ากับ หรือเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการหารายได้จากการจำหน่ายเวลาโฆษณาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และถึงแม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาสดำหน่ายเวลาโฆษณาได้เกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา อาจมีผลมาจากการได้รับความนิยมในรายการที่ผู้ฟ้องคดีจัดหรือในตัวพิธีกร

ผู้ดำเนินรายการ แต่ยอมไม่อาจนำกรณีดังกล่าวมาตีความสัญญาเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ฟ้องคดี และหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในสัญญาได้ เนื่องจากตามสัญญาดังกล่าว ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระเงินค่าโฆษณาในส่วนที่โฆษณาเกินเวลา ให้ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ไม่ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะชำระเงินค่าโฆษณาเกินให้ผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ซึ่งในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ก็ได้ยอมรับว่าตามสัญญาได้กำหนดอัตราขั้นต่ำ ในการจำหน่ายเวลาโฆษณาเพื่อเป็นหลักประกันผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้แล้ว กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่เหนือกว่าเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญา เนื่องจาก เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่ปรากฏในสัญญาแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนที่เกินส่วนแบ่งเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาต้องชำระเงินส่วนลด ทางการค้าของค่าโฆษณาส่วนที่เกินเวลาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งกรณีโฆษณาเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ไปยังสำนักการตลาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดในสัญญา แต่ปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสัญญาท้ายคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาโฆษณาของเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงยินยอมให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นอันใช้ได้ แม้จะปรากฏตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า การทำสัญญาดังกล่าวเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้หักส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ฟ้องคดี โดยขัดต่อระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แต่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องภายใน ของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่มีผลทำให้สัญญาโฆษณาและหรือข้อตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่าแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำกรณีดังกล่าวมาลบล้างสิทธิในการได้ส่วนลดของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมตกลงแล้วได้ นอกจากนี้ กรณีส่วนลดทางการค้านี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องคดี ต่อศาลแพ่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีรายดังกล่าวรับผิดชอบใช้เงินกรณีให้ส่วนลด แก่ผู้ฟ้องคดีโดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนลดทางการค้า ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๘)

